PROYECTO DE LEY

Ley de promoción de los biocombustibles, las semillas y la biotecnología

Da beneficios impositivos a la inversión en plantas de biocombustibles, en el mejoramiento de semillas y en biotecnología agropecuaria e industrial: amortización acelerada, devolución anticipada del IVA de las inversiones y un crédito fiscal por investigación y desarrollo, con metas de inversión verificables.

Propuesta 34: Fertilizantes hechos en el país · Propuesta 27: Apoyo a la industria de alta tecnología
Cuándo: Fase II · años 2–3
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La Argentina tiene ventajas naturales en biocombustibles, en genética vegetal y en biotecnología, sectores que agregan valor a la producción del campo y generan empleo calificado en el interior. El presente proyecto los promueve con beneficios impositivos atados a la inversión y a la investigación, verificables y con plazo, en complemento del marco de la Ley N° 27.640 de biocombustibles, de la Ley N° 20.247 de semillas y del régimen de economía del conocimiento de la Ley N° 27.506.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley promueve la inversión y la investigación en biocombustibles, en el mejoramiento de semillas y creaciones fitogenéticas y en biotecnología agropecuaria e industrial.

ARTÍCULO 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarias las personas y empresas que inviertan en: a) plantas de producción de biocombustibles comprendidos en la Ley N° 27.640; b) programas de mejoramiento genético de semillas inscriptas conforme la Ley N° 20.247; y c) desarrollo y producción de biotecnología agropecuaria o industrial.

ARTÍCULO 3°.- Beneficios. Los beneficiarios gozarán de: a) amortización acelerada en el impuesto a las ganancias de los bienes de capital y obras de los proyectos aprobados; b) devolución anticipada del impuesto al valor agregado de esas inversiones; y c) un crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) del gasto en investigación y desarrollo, aplicable a impuestos nacionales.

ARTÍCULO 4°.- Contrapartida. Los proyectos se aprueban con un plan de inversión, de investigación y de empleo verificable. El incumplimiento obliga a devolver los beneficios con sus intereses.

ARTÍCULO 5°.- Plazo y tope. El régimen rige por diez (10) años, con un cupo fiscal anual que fijará la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 6°.- Información pública. La autoridad de aplicación publicará cada año los proyectos aprobados, los beneficios otorgados y el cumplimiento de las contrapartidas.

ARTÍCULO 7°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía, con intervención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía en los proyectos de semillas y biocombustibles.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.